

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
tentang
LAYANAN BIMBINGAN ROHANI BAGI PASIEN

Nomor : 1410.246/U000000/2022-S0
Nomor : ~~6493~~ /KK.21-12/1 / HM .01 / 11 / 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-10-2022) bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR** yang berkedudukan di Jalan Rappocini Raya Nomor 223, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini diwakilli oleh **H. MUHAMMAD TONANG, S. Ag, M. Ag** selaku **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar**, untuk dan atas nama serta mewakili instansi tersebut diatas, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA."**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu rumah sakit yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standar pelayanan medis yang baik.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Kantor Kementerian Agama Kota Makassar secara struktural dan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi yang sangat luas. Tugas dan fungsi tersebut terkait dengan pembinaan dan pengawasan kelangsungan pelayanan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kerohanian untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **DEFINISI**

Istilah-istilah yang disebutkan dalam pasal ini untuk selanjutnya dalam Perjanjian akan diartikan sebagaimana telah didefinisikan dalam pasal ini, kecuali apabila konteksnya menghentikan pengertian yang berbeda :

1. **Rohaniawan** adalah individu yang memiliki kometensi dan diberi izin oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kerohanian kepada Pasien di **PIHAK PERTAMA**.
2. **Pasien** adalah Individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA**.
3. **Keluarga Pasien** adalah Keluarga dari Individu yang terdaftar sebagai pengguna pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA**.
4. **Pelayanan Kerohanian** adalah bimbingan Rohani yang dilaksanakan terhadap Pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang dianut atas permintaan dari Pasien atau keluarga yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kebutuhan Rohani Pasien dan keluarga sehingga Pasien senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersikap tabah dalam menghadapi penyakitnya.
5. **Agama** adalah agama Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu
6. Surat Permintaan Pelayanan Kerohanian Pasien adalah surat pernyataan bahwa Pasien atau keluarga menginginkan pelayanan Rohani yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan bimbingan Rohani khusus untuk Pasien yang memerlukannya.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah tercapainya peningkatan pelayanan khususnya bimbingan Rohani bagi Pasien khusus untuk Pasien di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan menunjuk tenaga Pelayanan Bimbingan Rohani untuk Pasien **PIHAK PERTAMA**.
2. Bimbingan dan Pembinaan Rohani kepada Pasien dan keluarga di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

BATASAN DAN PROSEDUR PELAYANAN ROHANI

1. Batasan Pelayanan Rohani :
 - a. Pelayanan Rohani dapat berupa Motivasi, Konsultasi, Ceramah Agama dan Doa yang dilakukan oleh Rohaniawan;
 - b. Materi pelayanan Rohani disesuaikan dengan Kebutuhan Rohani Pasien;
 - c. Tidak dibenarkan untuk menjelekkan atau mencemarkan suatu Instansi termasuk rumah sakit dalam proses pelayanan Rohani;
 - d. Tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan, pendapat dan motivasi yang bertentangan dengan peraturan rumah sakit;
 - e. Tidak dibenarkan untuk mempengaruhi Pasien terkait pengambilan keputusan persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap Pasien;
 - f. Tidak dibenarkan untuk memungut biaya dalam bentuk apapun kepada Pasien.
2. Prosedur pelayanan Rohani petugas dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Petugas **PIHAK PERTAMA** mendata Pasien kemudian memberikan informasi dan menawarkan pelayanan Rohani kepada Pasien dan keluarga;
 - b. Jika Pasien/keluarga menyetujui Pelayanan Rohani, Pasien/keluarga mengisi formulir Permintaan Pelayanan Rohani dan Catatan Pelayanan Kerohaniawan;
 - c. Petugas menghubungi Rohaniawan;
 - d. Rohaniawan sebelum melakukan kegiatan Rohani harus berdiskusi dulu dengan dokter yang merawat untuk membahas Pelayanan Rohani sesuai kondisi Pasien;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- e. Pelayanan Rohani yang diberikan untuk Pasien gaduh gelisah harus mendapat persetujuan dari penanggung jawab Pasien dan dokter;
- f. Rohaniawan memberikan mengucapkan salam dan melakukan identifikasi Pasien;
- g. Rohaniawan memperkenalkan dan menginformasikan pelayanan Rohani yang akan diberikan;
- h. Rohaniawan memberikan pelayanan Rohani;
- i. Pelayanan Rohani diberikan dengan menggunakan Media Buku dan Bimbingan langsung dari Rohaniawan;
- j. Pasien atau Keluarga mendatangi setiap Bimbingan Rohani Pasien yang diberikan;
- k. Setiap Rohaniawan yang memberikan Pelayanan Rohani di **PIHAK PERTAMA** harus menghormati privasi dari setiap Pasien yang dirawat;
- l. Apabila pelayanan Rohani yang diberikan menimbulkan gangguan terhadap Pasien, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menghentikan proses Pelayanan Rohani yang sedang berlangsung.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-10-2022) ini sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-10-2025) dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak Menerima Jasa Pelayanan Rohani dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menghentikan Pelayanan Rohani yang sedang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila pelayanan Rohani yang diberikan tidak sesuai dengan batasan pelayanan Rohani dan prosedur pelayanan Rohani yang ditetapkan pada pasal 4 tersebut diatas.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan "Surat Permintaan Bimbingan Rohani Pasien".
4. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang telah disepakati.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak menolak pelayanan Rohani yang tidak sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**.
2. Berhak memperoleh pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan tarif yang disepakati yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemanggilan layanan di **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan saran dan pendapat kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kondisi Pasien.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menghormati dan menjaga privasi setiap Pasien di **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan Rohani sesuai dengan batasan dan prosedur yang ditetapkan pada pasal 4 tersebut diatas.
7. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan konsultasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum memberikan pelayanan Rohani.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar.

1. Kerohanianan
Nama : Dwicahyo Ramadhan Priyatna
Jabatan : Officer Ar & Ap
Telp. : 085222267885
2. Public Relations
Nama : Annisa Citra Islami
Jabatan : Officer Public Relation
Email : rsoj.prb@gmail.com
Telp. : 081366323444

PIHAK KEDUA : Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
Alamat : Jalan Rappocini Raya Nomor 223, Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar.

Nama : Dra. Hj. Fatmawati
Jabatan : Penyelenggara Zakat dan Wakaf
Email : Fatma.gmail.com
Telp. : 081355488651

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 9

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 10

MUTU DAN KERAHASIAAN

1. Indikator mutu pendampingan kerohanian kepada pasien memberikan bimbingan rohani pasien sesuai dengan kepercayaan pasien.
2. **PARA PIHAK** selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas Pasien, data-data rumah sakit dan hasil pemberian pelayanan kerohanian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 13
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA,
Kantor Kementerian Agama Kota
Makassar



H. Muhammad Tonang, S.Ag, M.A
Kepala Kantor

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :